

1501730-35.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210241/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 19421653 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2049/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2210241 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501730-35.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501730-35.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210241/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 19421653 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2049/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2210241 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDON HENRIQUE NASCIMENTO SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

BRENDON HENRIQUE NASCIMENTO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 12h30min, durante estado de calamidade pública, na Rua Pascoal Lobosco, nº 3, Vila Andiará, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de comercialização, drogas consistentes em 61 porções individuais de "cocaína", com massa líquida de 39,89g, 9 invólucros plásticos contendo "maconha", com massa

líquida de 5,99g, 233 "ependorfs" contendo "cocaína", com massa líquida de 123,72g, e 101 porções individuais de "maconha", com massa líquida de 259,83g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R\$383,00 (trezentos e oitenta e três reais) em espécie, oriunda do comércio ilícito de entorpecentes (fls. 1/4).

O réu foi notificado (fls. 137) e apresentou defesa prévia (fls. 145).

A denúncia foi recebida (fls. 149/153) e, designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base em razão do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e a imposição do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 37 da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da mesma Lei, a imposição de regime inicial aberto, e a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

"Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição/apreensão (fls. 15/20), laudo de constatação provisória (fls. 32/47) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 96/107), com resultado positivo para "maconha" e "cocaína".

A autoria também é certa.

Em Juízo, o réu BRENDON HENRIQUE NASCIMENTO SOUZA negou a imputação. Disse que estava no local pois é usuário de entorpecentes e, quando os policiais se aproximaram, se assustou. No entanto, os policiais acabaram pegando o verdadeiro traficante e o soltando, e mantiveram Brendon preso pois ele já possuía passagens anteriores.

No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo réu – de que os fatos lhe foram injustamente atribuídos, tão-somente pelo fato de já ter passagens anteriores pela Justiça Criminal – não merece acolhida, já que colide com as demais provas apuradas sob o crivo do contraditório.

A testemunha DANIEL RODRIGUES COSTA, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, que empreendeu fuga quando avistou a viatura, dispensando uma mochila. O réu fugiu para uma residência próxima e, com a autorização da moradora, o prenderam em flagrante. Em busca pessoal, localizaram certa quantia em dinheiro. Posteriormente, apreenderam a mochila que ele dispensou, e lá estavam os entorpecentes descritos na inicial acusatória. Naquela oportunidade, o réu teria confessado que estava praticando o tráfico de drogas. A casa e o local onde foi dispensada a mochila eram bem próximos, na mesma rua. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha ALEX SANDER NOGUEIRA, policial militar que também participou da diligência. Ressaltou que a distância entre a casa e o local em que ele dispensou a mochila era de cerca de dois ou três metros, e o réu sequer conhecia a pessoa que morava nessa casa. Durante o período em que realizaram a abordagem dentro da casa, uma outra equipe policial ficou com a mochila dispensada.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos

na fase policial, que indicam que a abordagem do acusado foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes. Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória da autoria - Inocorrência - Depoimentos coerentes dos policiais militares - Confissão na Delegacia de Polícia - Elevadíssima quantidade de entorpecente - Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais - Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016). Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida, sua variedade e forma de acondicionamento, aliada ao dinheiro em espécie e às anotações encontradas com o acusado, sem origem lícita declarada, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que ambos os policiais militares avistaram o momento em que houve a dispensa da mochila onde estavam os entorpecentes, pelo réu, e não se distanciaram dessa bolsa por tempo ou espaço suficiente para afastar o vínculo existente entre as drogas e a posse da mochila pelo acusado.

No mais, incabível o pleito de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 37 da mesma lei.

Isto porque não há qualquer elemento nos autos que indique que o acusado atuava no local como "olheiro". Pelo contrário, a posse da mochila em que se encontrava a elevada quantidade de entorpecentes efetivamente se configura como a conduta típica prevista no art. 33, "caput", da Lei de Drogas, não havendo se falar em colaboração apenas como informante para a prática da traficância, como previsto no art. 37 daquela lei especial.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar tais conclusões, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que a condenação proferida no âmbito do processo registrado sob o nº 1501563-52.2020.8.26.0616, que tramitou perante esta Vara, ainda não transitou em julgado, não servindo à exasperação da reprimenda por Maus Antecedentes, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 444 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, entendo que a quantidade de entorpecentes localizada com o réu, embora elavada, não extrapola a reprovabilidade normal do tipo, não justificando o aumento da pena com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Não havendo nos autos qualquer outra informação que o prejudique no que tange à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, entendo ser o caso de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, uma vez que, para que haja o seu reconhecimento, deve ter havido, no caso concreto, uma relação de causalidade, facilitação ou agravamento entre a situação de calamidade pública e a conduta criminosa, o que não se verifica na hipótese em apreço, em que não se demonstrou a presença de qualquer circunstância que vincule a prática do crime cometido com a situação excepcional de calamidade pública vivenciada no país em razão da pandemia da COVID-19.

Sem prejuízo, verifico que, embora o réu seja menor de 21 (vinte e um) anos, configurando-se, em tese, a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, não se revela possível a minoração da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, por sua vez, afasto a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em que pese a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que integre organização criminosa, é possível inferir, a partir do conjunto probatório produzido pela acusação, que o réu efetivamente se dedica às atividades criminosas, tendo em vista, inclusive, a sua condenação, pelo mesmo crime, no âmbito do processo de nº 15015663-52.2020.8.26.0616, já confirmado por acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em recurso julgado em 10 de dezembro de 2021.

Como já dito, se trata de condenação sobre a qual ainda não se operou o trânsito em julgado. No entanto, tal circunstância não afasta a possibilidade de que a existência daquela ação seja considerada como elemento apto a afastar a aplicação do referido redutor, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confira-se:

“É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.” (STJ, EResp. 1.431.091-SP, 3ª Seção, rel. Min. Felix Fischer, j. 14.12.2016; STJ, AgRg no HC 539.666/RS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05.03.2020).

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa definitiva.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a primariedade do agente e a quantidade da reprimenda, e considerando o teor das Súmulas nº 440, 718 e 719, a primeira do C. Superior Tribunal de Justiça e as demais do C. Supremo Tribunal Federal, fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, o qual reputo suficiente para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição, estando tal entendimento respaldado por julgado proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação nº 1523060-25.2020.8.26.0228, 16ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 07.06.2021).

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, “caput”, do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu BRENDON HENRIQUE NASCIMENTO SOUZA como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às

penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo. Indefero ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 80/83), e permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Contudo, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, determino a expedição de guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716 do C. Supremo Tribunal Federal, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da Execução Penal (Lei de Execução Penal, art. 111, parágrafo único). Condeno o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, mas lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, devendo a Serventia proceder às anotações cabíveis. Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD) e notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Ferraz de Vasconcelos, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA